

המיעוטים בישראל

קבוצות המיעוטים במדינת ישראל הן: ערבים, בדווים, דרוזים וצ'רקסים.

זכויות המיעוטים בישראל

- זכויות מיעוטים הוזכרו כבר במגילת העצמאות:
 - מדינת ישראל "תבטיח חופש דת מצפון לשון חינוך ותרבות".
 - מדינת ישראל "תשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות".
- מדינת ישראל מכירה בזכויות קבוצה ומאפשרת:
 - הכרה במעמדה של השפה הערבית במעמד מיוחד.
 - תכנית לימודים ייחודית ונפרדת בשפה הערבית.
 - הכרה בבתי דין דתיים ובהלכה הדתית בנוגע לדיני אישות: לבתי דין מוסלמים, נוצרים לדרוזים.

ביטויי מעמד המיעוטים במדינת ישראל

השפה הערבית

- חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי (2018) – מגדיר את השפה הערבית כשפה במעמד מיוחד, שמעמדה בפועל, שהיה לפני החוק, לא יפגע.
- חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת (2003): שידורים מהכנסת, שאינם בשידור חי, יהיו מלווים בתרגום לערבית או לערבית.
- חוק הבחירות לכנסת (1969): רשימת מועמדים רשאית להוסיף לאות (שמסמלת את הרשימה) ולכינוי העברי את האות והכינוי הערבי.
- חוקים שמעניקים לשפה העברית מעמד מועדף:
 - חוק סדרי הדין הפלילי (1982): יש לתרגם לעברית כל מסמך שמוגש לבית המשפט
 - חוק האזרחות (1952): השפה העברית היא תנאי חובה לקבלת אזרחות
- תחומים שבהם השפה הערבית היא במעמד משני:
 - הרשות השופטת: הדיונים בבתי המשפט מתנהלים רק בשפה העברית. בעבר הוגשה עתירה לבג"צ בבקשה לקיים דיונים בערבית – היא נדחתה.
 - משרדי הממשלה: לא כל משרדי הממשלה מעניקים שירות בשפה הערבית, וחלק מהפניות למשרדי הממשלה בשפה הערבית נתקלות בדרישה לתרגם את הפניה לשפה העברית.

תרבות

- התרבות הערבית באה לידי ביטוי במרחב הציבורי הישראלי ברדיו, בטלוויזיה ובתיאטרון במימון ובתמיכת המדינה. אולם ביטוי זה נעשה במידה מועטת באופן יחסי.
- בהיבט החקיקה – חוק השידור הציבורי: חובת שידורי רדיו וטלוויזיה בערבית

דת

- הגנה על בני מיעוטים (אינם יהודים) בתחום התעסוקה:
 - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (1988): אוסר על מעבידים להפלות בקבלה לעבודה מטעמי דת או לאום.
 - חוק שעות העבודה והמנוחה (1951): מפרט את ימי החג והמועד של כל הדתות המוכרות על ידי המדינה כימי מנוחה. לכל דת יום מנוחה שבועי בו אין להעסיק עובדים (נוצרים ביום ראשון, מוסלמים ביום שישי). החוק גם אוסר אפליית עובד בשל אי רצונו לעבוד בימי המנוחה שלו עפ"י מצוות דתו.
 - חוק שירות התעסוקה (1959): אוסר על אפליית עובד על רקע לאומי או דתי.
- ניהול המעמד האישי על פי הדין הדתי:
 - למיעוטים מערכת בתי דין נפרדת בנושא אישות:
 - חוק בתי הדין השרעיים (1953): הכרה בסמכות בתי הדין המוסלמיים בנושאי אישות
 - חוק בתי הדין הדרוזים (1962): הכרה בסמכות בתי הדין הדרוזים בנושאי אישות
- מימון חלק משירותי הדת: למיעוטים מוסדות דת נפרדים שזוכים למימון חלקי של המדינה ע"י הקצאת תקציבים לבנייה והחזקה של מוסדות דת, בתי תפילה (מסגדים וכנסיות), מקומות קדושים, ותשלום משכורות לבעלי תפקידים דתיים.
- חופש דת: אין מגבלה בחוק על לבוש דתי

היבט מוסדי

- מוסדות דת: למיעוטים מוסדות דת נפרדים שזוכים למימון חלקי של המדינה ע"י הקצאת תקציבים לבנייה והחזקה של מוסדות דת, בתי תפילה (מסגדים וכנסיות), מקומות קדושים ותשלום משכורות לבעלי תפקידים דתיים (לדוגמה: חוק השמירה על המקומות הקדושים (1967).
- בתי הדין של המיעוטים: בני העדות הלא יהודיות כפופים בנושאי אישות ועוד לשיפוט הדתי של בתי הדין על פי דתם (חוק בתי הדין השרעיים (מוסלמים), חוק בתי הדין הדרוזים וכו'). מוסדות אלו מתוקצבים ע"י המדינה.
- חינוך:
 - למיעוטים השונים קיימות מערכות חינוך נפרדות (בתי ספר, גני ילדים) המתנהלות בשפתם ומקבלות מימון ציבורי מלא בהיותן חלק ממערכת החינוך הממלכתית.
 - חלק מתוכניות הלימוד וספרי הלימוד מותאמים לתרבות ולמורשת של המיעוטים כגון ספרות, דת, מורשת והיסטוריה, בהתאם לחוק החינוך הממלכתי הקובע כמטרה לחנך כל אדם לכבד את מורשתו וזהותו התרבותית ולהכיר את השפה, התרבות והמסורת של קבוצת המיעוט בישראל.

השסע הלאומי

הגדרה: זהו מתח, קו גבול שמפריד בין הרוב היהודי לבין המיעוט הערבי, אזרחי מדינת ישראל בעיקר בנושא אופייה של מדינת ישראל. הרוב היהודי רוצה שאופייה היהודי של מדינת ישראל יישמר כמדינת הלאום האתנית התרבותית היהודית. ואילו ערביי ישראל רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינת לאום פוליטית מדינתית של כל אזרחיה כמובן שהמחלוקת הזו יוצרת מתח בין הקבוצות שמרכיבות את המדינה.

דרכי ההתמודדות עם השסע הלאומי

- חינוך כל המגזרים לסובלנות ולקבלת האחר במדינה יהודית ודמוקרטית
- הקפדה על זכויות הפרט וזכויות תרבותיות מסוימות
- קידום ייצוג הולם בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות
- מדיניות של העדפה מתקנת/ הקצאת משאבים מיוחדים
- הנהגת שיטת בחירות יחסית המאפשרת ייצוג בכנסת לקבוצות השונות

רצף העמדות/ חלומות בנושא זהותה הלאומית הרצויה של המדינה:

1. מדינת ישראל כמדינת לאום אתנית תרבותית דמוקרטית – הגישה השולטת. מדינת ישראל היא מדינת לאום של העם היהודי, המזוהה עם היהודים בארץ ובתפוצות, אך גם מחויבת לשוויון זכויות לאזרחיה הלא יהודים.
2. מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית אתנית לא דמוקרטית – המדינה מזוהה ברמה הקולקטיבית עם לאום אתני-תרבותי יהודי ומבטאת את זכותו להגדרה עצמית. במדיניות ההגירה יש העדפה ללאום היהודי. הסמלים, המועדים הרשמיים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי ליסודות האתניים – תרבותיים היהודיים (מוצא, שפה, תרבות, היסטוריה, מורשת ודת). המדינה אינה מחויבת לשוויון זכויות מלא בין כל אזרחיה השייכים ללאומים שונים. בכל התנגשות בין היסוד היהודי לדמוקרטי, היהודי בהכרח יגבר.
3. מדינה דו-לאומית דמוקרטית - מדינה המזוהה ברמה הקולקטיבית עם הלאום היהודי והלאום הערבי במידה שווה. יש לשנות את סמלי המדינה ומרכיבים זהותיים בה כך שיתנו ביטוי בעל משקל שווה גם לזהות הערבית. יש לבטל את ההכרה במוסדות הציוניים על ידי המדינה (הסוכנות היהודית, קק"ל). מדיניות ההגירה צריכה להתייחס באופן שווה ליהודים וערבים כאחד (למשל ביטול חוק השבות). אין חפיפה מלאה בין לאומיות לאזרחות. במדינה יהיו גם יסודות אזרחיים משותפים לכלל אזרחי המדינה.
4. מדינת לאום אזרחית דמוקרטית - ביטול זהותה היהודית של המדינה. אין זיקה של המדינה לקבוצה לאומית אתנית תרבותית כלשהי. המדינה תגדיר את זהותה הלאומית על בסיס האזרחות הישראלית בלבד. תהיה חפיפה מלאה בין אזרחות ללאומיות והיסודות המשותפים לכלל אזרחי המדינה יהיו אזרחיים בלבד. מדיניות ההגירה צריכה להתייחס באופן שווה ליהודים וערבים כאחד (למשל ביטול חוק השבות). סמלי המדינה, מועדיה, חוקיה ומוסדותיה יבטאו רק יסודות המשותפים לכלל האזרחים במדינה. מדיניות ההגירה לא תיתן עדיפות לבני קבוצה לאומית כלשהי, וחוק השבות יבוטל.